



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
-EMEESA E.S.P.
NIT. 891.500.061-8
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
N.U.I.R. 219001000-2
PBX 018000415391

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO AL MERCADO REGULADO**

**CODIGO DE CONVOCATORIA:
CP-EMEC2025-001**

**PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS
PERÍODO: 01 DE JUNIO DE 2025 – 31 DICIEMBRE DE 2027**

POPAYÁN (CAUCA), MARZO DE 2025



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA	4
1.1 OBJETO	4
1.2 DEFINICIONES	4
1.3 NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:	5
1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO	5
1.5 PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA	6
2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	6
2.1 RESUMEN DEL PRODUCTO	6
2.2 LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA.....	7
3. PROPONENTES POR CALIFICAR.....	7
3.1 PROPONENTES CALIFICADOS PARA PRESENTAR OFERTA.....	7
3.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	7
3.3 REQUISITOS HABILITANTES	7
3.4 DEBER DE INFORMACIÓN	9
4. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS	10
4.1 PRECIOS	10
4.2 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	10
4.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	10
4.4 FORMA DE PAGO	11
4.5 FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	11
4.6 PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA DE RESERVA.....	11
4.7 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	11
5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	12
5.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES	12
5.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.....	12
6. AUDIENCIA PÚBLICA	13



6.1 FORMALIZACIÓN DE RESULTADOS	13
6.2 REGISTRO DE CONTRATOS	13
6.3 SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA	13
7. GARANTÍAS	14
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	14
7.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL VENDEDOR.....	14
7.2.1 INDIVISIBILIDAD:	15
7.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL COMPRADOR	15
7.3.1 INDIVISIBILIDAD:	15
8. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS.....	16
9. MODIFICACIÓN AL CONTRATO.....	16
10. ANEXOS.....	16
ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	16
ANEXO 2. - MINUTA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO No. XXX	17
ANEXO No. 3 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES.....	29



INTRODUCCIÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P, en adelante EMEESA ESP, entidad de naturaleza privada, de nacionalidad colombiana, inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca con matrícula mercantil No 244 del 5 de agosto de 1932, identificada con NIT 891.500.061-8, cuyo objeto social incluye la comercialización de energía, en desarrollo de lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y, en cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, y en especial la Resolución 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución 130 de 2019, está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía para su mercado regulado, para el periodo; **01 DE JUNIO DE 2025 – 31 DICIEMBRE DE 2027**, según las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

1.1 OBJETO

La presente convocatoria tiene por objeto de este documento es invitar, bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución 130 de 2019 expedidas por la CREG, a las empresas interesadas en presentar propuestas para el suministro de la energía eléctrica que EMEESA ESP requiere para atender parte de la demanda de su mercado regulado durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 31 diciembre de 2027, teniendo en cuenta los productos que se definen en estos términos. Esta energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada. EMEESA ESP podrá contratar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta la energía y precio indicado en la Oferta de Reserva entregada.

Será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el contrato de suministro de energía.

1.2 DEFINICIONES

- **ASIC:** Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
- **CONTRATO:** Es el vínculo que surge entre EMEESA ESP y el oferente que resulte adjudicado, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.
- **ENERGÍA RESERVA:** Cantidad máxima de energía indicada en la oferta reserva.
- **FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER):** Es la energía proveniente de plantas de generación definidas según el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.
- **OFERENTE:** Agente del mercado que remite una oferta a una convocatoria con la intención de ser adjudicada.



- **OFERTA RESERVA:** Condiciones de precio o cantidad fijadas por EMEESA ESP a partir de la cual la oferta remitida por un oferente es descalificada en la evaluación de las ofertas.
- **PRECIO DE ENERGIA ELÉCTRICA:** Es el precio de la energía eléctrica ofrecida por el proponente expresado en pesos colombianos (\$/kWh). Este no corresponde a una estructura de costos, sino que obedece a un precio de mercado donde el proponente asume el riesgo de la actividad de generación en el país.
- **PRECIO RESERVA:** Corresponde al precio ponderado máximo al cual EMEESA ESP está dispuesta a adjudicar en cada producto.
- **SICEP:** Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas, administrado por el operador del mercado XM.
- **VENDEDOR:** Empresa(s) con la(s) cual(es) EMEESA ESP firmará contrato(s) para la compra de energía y potencia eléctrica.

1.3 NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA CONVOCATORIA, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Convocatoria Pública deberá ser dirigida a EMEESA ESP a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables:

Nombre Encargado: Carlos Andres Rodriguez Muñoz – Líder de Comercialización.
Roberto Carlos Deluque - Abogado

Teléfono Encargado: 320-674-04-75 y 316-628-22-81

E-mail Encargado: comercial@emeesaesp.com y Juridica@emeesaesp.com

1.4 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El desarrollo de la presente convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma:

Actividad	Fecha y hora
Publicación de aviso en el SICEP	12-02-2025
Publicación de pliegos de condiciones para consulta	21-02-2025
Plazo para presentar observaciones a pliegos de consulta	25-2025- 17:00 horas
Publicación de pliegos de condiciones definitivos	05-03-2025
Fecha - Hora límite de entrega de oferta de reserva	19-03-2025- 17:00 horas
Fecha - Hora límite de entrega de requisitos habilitantes y ofertas	19-03-2025- 17:00 horas
Verificación y subsanación de requisitos habilitantes (hasta)	28-03-2025- 16:00 horas
Plazo para remitir lista de oferentes habilitados a la ASIC	31-03-2025
Audiencia pública de adjudicación	02-04-2025- 11:00 horas
Fecha máxima de formalización de contratos	23-04-2025
Fecha máxima para solicitud de registros	29-04-2025



1.5 PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONSULTA

Las consultas que surjan de la presente convocatoria deberán ser remitidas a los correos electrónicos comercial@emeesaesp.com y juridica@emeesaesp.com dentro de los plazos establecidos en el cronograma. No serán respondidas inquietudes que se realizan después de la hora y fecha límite o por medios diferentes al correo electrónico acá dispuesto.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

EMEESA ESP requiere contratar el suministro de energía para atender su demanda regulada durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 al 31 diciembre de 2027, de acuerdo con las cantidades solicitadas en el Anexo 3 del presente pliego de condiciones. EMEESA ESP, podrá contratar con uno o varios oferentes que presenten propuesta para los productos solicitados, bajo la modalidad pague lo contratado.

2.1 RESUMEN DEL PRODUCTO

TIPO DE CONTRATO	
TIPO DE CARGA	24 horas todos los días de todos los meses del período a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar y el anexo 3.
VIGENCIA DEL CONTRATO	01/06/2025 – 31/12/2027
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO (KWh)	Año 2025 = 5.136.000 Año 2026 = 8.760.000 Año 2027 = 8.760.000
INDEXADOR	$\text{Precio m} = \text{Precio} * \text{IPPm/IPPo}$ Índices publicados por el DANE o la entidad quehaga sus veces.
GARANTÍAS	Comprador Garantía Bancaria de 2 veces el promedio del consumo del periodo o año. Vendedor: Garantía bancaria correspondiente al 3% del valor total del contrato, adicional Pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TÉRMINOS	Los descritos en el presente pliego de condiciones. Aplican todas las tecnologías.

La curva de carga del producto a contratar se encuentra en el Anexo 3 para cada producto. Los oferentes deberán realizar sus ofertas con la misma distribución horaria de dicho anexo. No se tendrán en cuenta ofertas con curvas de carga diferente a la solicitada.



El Agente deberá indicar si la oferta está condicionada a adjudicación total o adjudicación parcial para todo el periodo del producto ofertado. En caso de no indicarse alguna de las condiciones anteriores, se asumirá que la adjudicación podrá ser parcial para todo el periodo del producto ofertado sin que haya afectación en el precio.

2.2 LUGAR DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

EMEESA ESP recibirá la energía contratada en los puntos de fronteras comerciales establecidas y registradas ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC. EMEESA ESP asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

3. PROPONENTES POR CALIFICAR

3.1 PROPONENTES CALIFICADOS PARA PRESENTAR OFERTA

Podrán participar en la presente convocatoria pública como proponente, todos los Agentes Generadores y Comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista y que estén registrados ante el ASIC.

3.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrá participar en esta convocatoria pública, el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta:

- a) tenga activo un proceso de limitación de suministro.
- b) Se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
- c) No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.

No podrán participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con EMEESA ESP, las personas que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley. El Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas en la carta de presentación. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

3.3 REQUISITOS HABILITANTES

El proponente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. La entrega por parte de los proponentes de los documentos o requisitos habilitantes se realizarán al ASIC a través de la plataforma del SICEP. A continuación, se indican los requisitos habilitantes:



- a) Carta de presentación suscrita por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello. (Ver Anexo 1 de este documento). *Subsanable cuando es presentado y existen falencias en el contenido.*
- b) Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días de la fecha de cierre y, si el proponente concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado debidamente autenticado por notaría o suscrito mediante firma digital, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo. *Subsanable.*
- c) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, se deben allegar las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria. *Subsanable.*
- d) Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre. *Subsanable.*
- e) Garantía de seriedad de la oferta o propuesta. El proponente deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros a favor de EMEESA ESP, junto con su clausulado general y el correspondiente recibo de caja del pago de la prima expedido por la Aseguradora, y con las siguientes condiciones:
- **Asegurado/Beneficiario: EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. NIT. 891.500.061-8.**
 - **Valor:** 3% del valor total de la oferta.
 - **Vigencia de la garantía:** 45 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. La vigencia podrá prorrogarse en caso de suspensión de la convocatoria por el mismo periodo de suspensión o en caso de adjudicación hasta la fecha de suscripción del contrato.
 - Se clasificarán como evaluables aquellas ofertas que tengan en su garantía de seriedad, una desviación, de hasta un -3%, en el valor establecido frente al valor real a constituir por su oferta económica. Dado que las ofertas económicas no son de conocimiento sino hasta un (1) día previo a la audiencia pública, el oferente se hace responsable de garantizar la constitución del monto de la garantía; en caso de que se detecte una desviación mayor al -3%, la oferta podrá ser descalificada por EMEESA ESP. *Subsanable cuando es presentado y existen falencias en el contenido. El monto de la garantía no podrá ser objeto de subsanación. dado que EMEESA ESP solo conocerá las ofertas económicas 1 día previo a la audiencia pública.*

En caso de que no se pueda enviar electrónicamente, la garantía de seriedad deberá ser remitida a más tardar el 19 de marzo de 2025, en original por correo certificado a la dirección: Carrera 9 # 5-41 oficina 103 Popayán (Cauca), con destinatario; Carlos



Andres Rodriguez o Roberto Carlos Deluque. En SICEP deberá cargarse copia de la garantía de seriedad y copia de la guía de la empresa de mensajería.

f) RUT con información actualizada, en el evento de que se haya presentado alguno de los siguientes cambios;

- Lugar de residencia
- Número telefónico
- Correo electrónico
- Actividad económica
- Responsabilidades o algún otro atributo o característica que se encuentre dentro del registro del titular.

Sera Subsanable en caso de que se haya omitido su presentación e Insubsanable cuando habiéndose presentados los cambios antes referidos no se hubiese realizado la actualización del mismo y, ese cambio no fue puesto en conocimiento de EMEESA ESP

g) En el caso de ofertas que incluyan tecnologías provenientes de FNCER, se deberá adjuntar Certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, donde conste que el proyecto está inscrito en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica, mínimo en la fase 2 y que la fuente de energía corresponde a fuentes no convencionales de energía renovable. En el caso de que la energía a ofertar por FNCER provenga de contratos bilaterales, el proponente deberá adjuntar una certificación firmada por el representante legal, donde detalle las partes que firmaron el contrato, el periodo de ejecución del contrato (el cual deberá incluir el periodo que se está ofertando), nombre del proyecto o proyectos de los cuales proviene la energía, tecnología, cantidad de energía mensual contratada a lo largo del periodo la cual deberá ser igual o mayor a las cantidades de energía ofertadas a EMEESA ESP. *Subsanable cuando es presentado y existen falencias en el contenido*

3.4 DEBER DE INFORMACIÓN

El proponente se obliga a entregar a EMEESA ESP la información veraz y verificable que este último le exija para conocer el cumplimiento de los requisitos habilitantes y dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta, siempre que la misma se haya aceptado y mientras se encuentre vigente el negocio jurídico.

De igual forma, el proponente deberá informar si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.



4. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

Los proponentes deben ofertar, para el producto, el porcentaje de suministro en el formato del Anexo 3 Cantidades y curva horaria bajo la modalidad definida de cada uno de los productos y por hasta las cantidades solicitadas, de acuerdo con la distribución horaria establecidas en este.

No se evaluarán ofertas que no sigan la curva de carga indicada ni las condiciones aquí previstas para el producto en mención.

4.1 PRECIOS

Para el producto, los oferentes deberán ofertar el precio en pesos por Kilovatio/hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo en pesos constantes de febrero de 2025, de acuerdo con el Anexo 4. Los precios ofertados deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de la convocatoria sean responsabilidad del proponente. No serán aceptadas ofertas que presenten condiciones diferentes a las enunciadas.

4.2 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

La metodología para la actualización de los precios monomios propuestos por el Oferente en su Oferta, será la siguiente:

$$\text{Precio } m = \text{Precio} * \text{IPPM}/\text{IPPo}$$

Donde:

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/kWh de marzo de 2025.

Precio m: Precio a liquidar en el mes de suministro. Este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

IPPM: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de suministro.

IPPo: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, febrero de 2025.

El IPP serie oferta interna será el provisional o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante circular CREG 014 de 2021 o aquella que la modifique, sustituya o adicione.

Teniendo en cuenta que EMEESA ESP podrá efectuar adjudicaciones totales o parciales de la energía ofrecida, se entiende que el precio mensual ofertado será el mismo para cualquier cantidad adjudicada.

4.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Las ofertas que se presente con motivo de esta convocatoria deberán incluir los costos, impuestos y contribuciones a que haya lugar. EMEESA ESP no conoce de la existencia de impuestos especiales que puedan afectar la presentación de las ofertas; sin embargo, es



responsabilidad de los oferentes evaluar los impuestos que pudiesen aplicar respecto a su propuesta no asumiendo EMEESA ESP a futuro responsabilidad alguna por este aspecto.

4.4 FORMA DE PAGO

EMEESA ESP pagará la energía suministrada con recursos propios derivados de su operación comercial, bajo la modalidad de pago mensual vencido. EMEESA ESP pagara a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, si es día hábil, de lo contrario lo hará el día hábil siguiente.

4.5 FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Los proponentes deberán registrar en el SICEP, por cada oferta, los archivos en formato PDF con los requisitos habilitantes y un (1) archivo en formato EXCEL con las cantidades y precios para cada oferta presentada, de acuerdo con los Anexos 3 y 4 de los presentes términos de referencia.

No se requiere la entrega de documentos en físico, sin embargo, los documentos en los que aplique deberán contar con firma digital de certicámara; en caso de no contar con firma digital, la garantía de seriedad deberá ser remitida a más tardar el 19 de marzo de 2025, en original por correo certificado a la dirección: Carrera 9 # 5-41 oficina 103 Popayán (Cauca), con destinatario; arlos Andres Rodriguez o Roberto Carlos Deluque. En SICEP deberá cargarse copia de la garantía de seriedad y copia de la guía de la empresa de mensajería.

Las ofertas (requisitos habilitantes y oferta de cantidades y precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar a las **17:00 horas del 19 de marzo de 2025.**

4.6 PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA DE RESERVA

EMEESA ESP, podrá registrar en el SICEP una oferta reserva para el producto solicitado hasta las 17:00 horas del día 19 de marzo de 2025 con las condiciones de precio ponderado y cantidades fijas en cada producto. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde estará dispuesta a adjudicar.

4.7 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

EMEESA ESP verificará la información que el SICEP remita dentro del marco de la presente convocatoria y realizará a los oferentes las solicitudes de aclaraciones o subsanaciones a los que haya lugar.

El oferente podrá remitir la información que considere pertinente para aclarar o subsanar hasta el 27 de marzo de 2025 a las 16:00 horas; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud o la subsanación no es completa, la oferta no será tenida en cuenta.



5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019, se evaluará las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados en función de los pliegos definitivos de la convocatoria y transferidas por el ASIC.

El objetivo de adjudicación será minimizar los costos de compra de energía y reducir el riesgo asociado a la volatilidad de bolsa.

EMEESA ESP podrá presentar en la convocatoria su Oferta de reserva para el producto requerido, en la cual expresará su condición de adjudicación en precio o cantidad, oferta que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

Para la evaluación de la oferta económica, se procederá conforme se indica a continuación:

1. Se evaluarán las ofertas que cumplan con la curva de carga indicada en el Anexo 3 y que hayan cumplido en su totalidad con la documentación solicitada en el acápite de Requisitos Habilitantes y/o hayan efectuado la subsanación dentro de los tiempos establecidos en el cronograma.
2. Se clasificarán como evaluables aquellas ofertas que tengan en su garantía de seriedad, una desviación, de hasta un -3%, en el valor establecido frente al valor real a constituir por su oferta económica.
3. Las propuestas elegibles serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.
4. EMEESA E.S.P. presentará oferta reserva en precio y cantidad de acuerdo con la Resolución 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019 y será de conocimiento público en la audiencia, siendo la condición para aceptar o rechazar una oferta.

5.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

En el evento de presentarse empates en precios para el producto, la asignación para cada oferta será realizada a prorrata de la demanda requerida.

En caso de que una de las ofertas en empate no permita adjudicación parcial, se tomará la decisión que minimice el riesgo de exposición en bolsa de la demanda.

5.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES

En caso de presentarse reclamaciones y objeciones, se deben presentar y sustentar de manera oral y respetuosa por parte de los representantes de los oferentes en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, estos deberán estar debidamente delegados por el representante legal de la compañía. La Empresa analizará las reclamaciones y objeciones para que sean resueltas en la misma audiencia.



6. AUDIENCIA PÚBLICA

EMEESA ESP, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019, invita a audiencia pública el 02 de abril de 2025 a las 11:00 horas; esta audiencia será realizada virtualmente, con el fin de que todos los interesados puedan estar presentes, y para esto, se informará el enlace de acceso a la plataforma virtual a través del SICEP.

A esta audiencia podrán asistir oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y los terceros interesados que soliciten participar.

6.1 FORMALIZACIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la convocatoria pública es el que se obtenga después de aplicar la metodología de evaluación de ofertas; a partir de la oferta reserva y las ofertas que cumplan con lo previsto en los pliegos de condiciones definitivos y que fueron transferidas por el ASIC, se procederá con la respectiva acta de audiencia donde se registrará:

- **Agente(s) adjudicado(s):**
EMEESA ESP, notificará por escrito al (los) oferentes(s) o favorecido(s) con la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica. Como se establece en la Resolución CREG 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019, EMEESA ESP y el oferente deberán suscribir el contrato definido en los pliegos de condiciones definitivos, hasta el 23 de abril de 2025.
- **Declaración de desierta:**
Se podrá declarar desierta la presente convocatoria, si como resultado de la evaluación las ofertas presentadas son descartadas por no cumplir con lo dispuesto en la metodología de evaluación o los precios ofertados superen la oferta de reserva o no se habilite oferente alguno o no se presente ninguna oferta.

6.2 REGISTRO DE CONTRATOS

EMEESA ESP realizará ante el ASIC la solicitud de registro de (los) contrato(s), dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha firma del contrato.

6.3 SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA

En caso de que EMEESA ESP considere que debe suspender la convocatoria o cancelarla, informará al ASIC para que realice el cambio del estado de la convocatoria y registrará en el SICEP los soportes necesarios que sustentarán las causas de esta decisión. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, EMEESA ESP publicará en el SICEP un nuevo cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos previstos en la Resolución CREG 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019.



En el evento de que EMEESA ESP decida cancelar la convocatoria, reportará esta situación por medio del SICEP, solicitando el cambio de estado de la convocatoria a “Cancelada” y sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria. En todo caso, la convocatoria no se podrá cancelar cuando ya se hayan recibido las ofertas.

7. GARANTÍAS

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Como garantía de seriedad de la oferta, solo se aceptará que el oferente presente póliza de seriedad o garantía bancaria conforme lo establecido en el literal e) de los “Requisitos Habilitantes”-

La garantía de seriedad de la propuesta por no firma del contrato, solo pueda ejecutarse si habiendo sido adjudicado el proponente, este resuelve no firmar el mismo dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la audiencia pública de adjudicación. Dado el caso en que no se adjudique, al oferente se le reintegrará la póliza de seriedad o garantía bancaria.

Es necesario remitir junto con la garantía de seriedad el comprobante de pago y clausulado, y en el caso de no poder firmar la garantía digitalmente (firma digital), deberá remitirse comprobante de envío del original por correo certificado, carrera 9 # 5-41 oficina 103 Popayán, Cauca, a la atención de Carlos Andres Rodriguez o Roberto Carlos Deluque.

7.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL VENDEDOR

El Vendedor otorgará a favor de EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P., un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Este documento deberá ser entregado a EMEESA ESP a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.

Adicional, el Vendedor deberá entregar al Comprador una garantía de cumplimiento que podrá ser; una garantía bancaria, una póliza de seguros o un aval bancario, a favor de EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.E.S.P, emitida por un establecimiento bancario legalmente autorizado en Colombia, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, la cual se podrá presentar por anualidades y amparar una suma igual al 3% del valor estimado del año a amparar o del valor remanente del contrato conforme a sus actualizaciones.

La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato hasta dos (2) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

La entrega de la garantía de cumplimiento se realizará a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.



7.2.1 INDIVISIBILIDAD:

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la garantía de cumplimiento a cargo del Vendedor se otorgarán por periodos de mínimo un (1) año y máximo de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación y/o durante toda la vigencia del contrato.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al Comprador y al Vendedor con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía de cumplimiento, la no renovación. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el Vendedor no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

7.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL COMPRADOR

EMEESA ESP, entregará al vendedor un pagaré en blanco con su carta de instrucciones como garantía complementaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato.

Adicional con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada EMEESA ESP otorgará al vendedor una garantía de cumplimiento que podrá ser; una garantía bancaria, una póliza de seguros o un aval bancario, que garantice el pago, por un valor equivalente a 2 veces promedio del consumo del periodo o año a garantizar. Dicha garantía será entregada a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato.

La vigencia de garantía de cumplimiento será desde la fecha de expedición hasta 2 meses después de finalizado el plazo de ejecución.

7.3.1 INDIVISIBILIDAD:

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la garantía de cumplimiento a cargo del Comprador se otorgarán por periodos de mínimo un (1) año y máximo de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al Comprador y al Vendedor con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía de cumplimiento, la no renovación.

Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el Comprador no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.



8. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS

La EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.E.S.P. -EMEESA ESP autoriza a los interesados en esta convocatoria a consultar datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos.

Igualmente, con la presentación de oferta, los OFERENTES autorizan a EMEESA ESP a consultar datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos en aras de validar información relacionada con la presente convocatoria.

9. MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el contrato haya sido registrado ante el ASIC. Por lo anterior, las partes no pueden modificar la minuta durante el período comprendido entre la publicación de pliegos definitivos y el registro del contrato ante el ASIC. En todo caso, las modificaciones al contrato, no pueden desmejorar las condiciones previstas en la minuta del contrato publicada en los pliegos de condiciones definitivos ni debe ir en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución CREG 130 de 2019.

10. ANEXOS

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

(Ciudad y fecha)

Señores

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
Carera 9 # 5-41 Oficina 103
Popayán-Cauca

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado - Convocatoria Pública XXXXXX

Cordial saludo.

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública de Ofertas para la contratación del suministro de energía con destino al mercado regulado Convocatoria Pública XXXX, presento oferta para suministrar energía eléctrica con destino al mercado regulado, y en el caso de ser adjudicado por EMEESA ESP en los términos consignados en la oferta de cantidades y precios presentada. Declaro así mismo:

- Que manifiesto expresamente haber leído el Pliego de Condiciones y conocer la solicitud requerida y, en consecuencia, me someto a las condiciones en ellas establecidas.



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

N.U.I.R. 219001000-2

PBX 018000415391

- Que toda la información y documentación suministrada es veraz.
- Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del Pliego de Condiciones, así como sus adendas y anexos y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
- Que no nos encontramos incurso en ninguna de las limitaciones indicadas en el Pliego de Condiciones.
- Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o de errónea interpretación del Pliego de Condiciones.
- Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a pagar los impuestos y demás que resulten a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.
- Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones y en la oferta, previo cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____

Dirección comercial del proponente: _____

Ciudad y Departamento: _____

Teléfonos: _____

Correo Electrónico: _____

Firma del representante legal

C.C. _____ de _____

ANEXO 2. - MINUTA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO No. XXX

Por una parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, vecino de la ciudad de xxxxxx, identificado como aparece al pie de su firma, obrando en este acto en nombre y representación de xxxxxxxxxxxx, sociedad comercial, con domicilio principal en el municipio de xxxxxx, con el NIT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constituida mediante escritura pública No. xxxx del xx de xxxxx de 20xx de la Notaria xx de xxxxxxxxxxxx, inscrita en la Cámara de Comercio de xxxxxxxxxxxx el xx de xxxxxx de 20XX, en el libro x, bajo el número xxxxxxxxxxxdel libro x; en su calidad de Representante legal, debidamente autorizado por la Junta Directiva de conformidad con el Acta No. xx, correspondiente a la sesión de fecha xx



de xxxxx de 20xx para celebrar el presente Contrato, parte que en adelante se identificará como el "VENDEDOR" o "xxxxxxx".

Por la otra parte, **RODRIGO CERÓN VALENCIA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.526.154 expedida en Popayán (Cauca), actuando en calidad de Representante legal de la EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A E.S.P., sociedad con domicilio en la ciudad de Popayán, constituida por documento privado del 08 de julio de 1927, inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca, el 05 de agosto de 1932 con el No. 244, identificada tributariamente con NIT 891.500.061-8, y que en adelante se denominará el "COMPRADOR" o "EMEESA ESP" y junto con el VENDEDOR, "Las Partes" y cada una de ellas "La Parte".

Las Partes, han acordado celebrar el presente Contrato de suministro de energía eléctrica con destino al mercado regulado, el cual se regirá en general por las normas del sector y en particular por cláusulas se consignan más adelante, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que EMEESA ESP, en el marco de la Resolución 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019 realizó procedimiento de convocatoria pública para recibir ofertas y celebrar contrato para el suministro de energía con destino al mercado regulado.
2. Que XXXXXXX participó en el proceso en calidad de oferente y su propuesta fue calificada de acuerdo con la metodología de evaluación establecida por EMEESA ESP en el procedimiento de convocatoria pública, resultando adjudicado.
3. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 de la Resolución CREG 101_033 de 2023 modificatoria de la Resolución CREG 130 de 2019, es obligación del oferente y EMEESA ESP suscribir el contrato de suministro de energía destinada a mercado regulado dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación celebrada en el marco del procedimiento de convocatoria pública.

Para dar cumplimiento a lo anterior y formalizar el acuerdo existente entre las Partes, las mismas proceden a celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA: OBJETO. El VENDEDOR se obliga a suministrar energía eléctrica al COMPRADOR para el mercado regulado y este a adquirir de aquel, en la modalidad "Pague lo Contratado" las cantidades de energía estipuladas en el Anexo No. 1 adjunto a este contrato, discriminadas por periodo horario, día y/o mes en kWh, a los precios definidos en el Anexo No. 2 en \$/kWh, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: PLAZO DE SUMINISTRO. El suministro de energía se dará a partir de la hora 00:00 de XXXX de XXXX de 20XX y hasta las 24:00 horas del XXXX de XXXX 20XX, el cual se denominará para todos los efectos como el "Periodo a Contratar".

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente contrato es de cuantía indeterminada, pero determinable. El valor real se



determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución.

CUARTA: PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA. El precio para el suministro de energía en la modalidad "Pague lo Contratado", especificado en pesos colombianos constantes del mes de febrero de 2025 por kWh, es el indicado en el Anexo 4 de este Contrato sobre cuadro de Cantidades de Energía y Precio, precio que incluye todos los cargos que son responsabilidad del VENDEDOR.

QUINTA: FORMULA DE AJUSTE. La metodología para la actualización de los precios en la modalidad pague lo contratado, será la siguiente.

$$\text{Precio m} = \text{Precio} * \text{IPPM} / \text{IPPo}$$

Donde:

Precio: Precio monomio de suministro de referencia, en \$/kWh de marzo de 2025.

Precio m: Precio a liquidar en el mes de suministro. Este precio estará redondeado a dos cifras decimales.

IPPM: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de suministro.

IPPo: Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna, publicado por el DANE o la entidad encargada de tal fin, del mes de referencia, febrero de 2025.

El IPP serie oferta interna será el provisional o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante circular CREG 014 de 2021 o aquella que la modifique, sustituya o adicione.

SEXTA: REGISTRO DEL CONTRATO. Una vez formalizado el presente Contrato por medio de las firmas de Las Partes y constituidas las garantías de pago y de cumplimiento conforme las cláusulas décima tercera y décima cuarta, EMEESA ESP solicitará al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC, en un plazo no superior a cuatro (4) días hábiles el registro de este. Estarán a cargo del VENDEDOR y COMPRADOR otorgar los mecanismos necesarios de cubrimiento para las transacciones en el mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto pactado.

SÉPTIMA: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN. La entrega de la energía objeto del presente contrato será a nivel de Sistema Interconectado Nacional STN. Para el suministro objeto de esta invitación se definen como fronteras de medición las correspondientes a los clientes atendidos por EMEESA ESP y reportados al SIC.

OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. Cada parte será responsable por los perjuicios que ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean la consecuencia de su culpa o negligencia. Los riesgos que no estén relacionados directamente con la actividad de las partes serán asumidos por el agente responsable dentro del Sistema Interconectado Nacional. El VENDEDOR no será responsable por restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia decretada a nivel



nacional o por autoridad competente, ni el COMPRADOR deberá pagar suma alguna por la energía no suministrada.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR. Son obligaciones del COMPRADOR las siguientes:

- a) Pagar oportunamente al VENDEDOR el precio de la energía facturada de conformidad con lo previsto en este Contrato.
- b) Constituir y mantener vigentes las garantías u otorgar el título valor de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.
- c) Las demás obligaciones contenidas o que se deriven del presente Contrato y de normas aplicables.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL VENDEDOR. Son obligaciones del VENDEDOR las siguientes:

- a) Suministrar al COMPRADOR la energía en las condiciones, cantidades y plazos descritos en el presente Contrato.
- b) Constituir y mantener vigentes las garantías u otorgar el título valor de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.
- c) Notificar al COMPRADOR en caso de que exista cualquier escenario que razonablemente podría afectar el suministro de energía en la forma pactada. Así pues, será obligación notificar la existencia del inicio de procedimientos de limitación de suministro, la ocurrencia de causales de insolvencia o reorganización empresarial y cualquier otra circunstancia que afecte o pueda afectar el cumplimiento del contrato. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del hecho.
- d) Presentar las facturas en los términos indicados en este contrato.
- e) Las demás contenidas en el presente Contrato, o en las normas aplicables.

UNDÉCIMA: INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, La Parte cumplida tendrá derecho a ejecutar contra La Parte que hubiere incumplido, los instrumentos de pago que hubieren sido otorgados y/o las garantías de pago que hubieren sido otorgadas bajo el contrato, por el monto y en los términos en que fueron constituidas. Las Partes renuncian a cualquier aviso o declaración judicial para constituirse en mora. Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento y los efectos del incumplimiento corresponderán a los descritos en la cláusula decima quinta.

DUODÉCIMA: PERIODO DE FACTURACIÓN, TIEMPOS Y FORMA DE PAGO. El valor de la energía será facturado mensualmente por el VENDEDOR con base en los precios establecidos en la cláusula cuarta y de acuerdo con las cantidades y plazos de suministro aceptados por EMEESA ESP, a más tardar en los quince (15) días calendarios siguientes al mes de suministro. La factura deberá ser entregada en las oficinas principales de EMEESA ESP, en original y copia o vía electrónica si fuere aplicable esta modalidad de facturación según regulación que expida la autoridad tributaria al correo electrónico definido por EMEESA ESP. La factura respectiva deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos:

- i. Fecha de elaboración y vencimiento.



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR. 219001000-2

PBX 018000415391

- ii. Cantidad de energía eléctrica consumida para el período respectivo. Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado.
- iii. Cantidad total para cancelar.
- iv. Los demás requisitos exigidos por la Ley para las facturas comerciales.

EMEESA ESP cancelará el valor total de la factura en pesos colombianos, sujeto a las retenciones de ley que se le apliquen, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente del consumo; para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será efectuado el último día hábil del mes siguiente al mes de consumo.

La facturación se realizará con la versión TXF publicada por XM. No obstante, lo anterior, el PROVEEDOR podrá facturar utilizando la versión TXR en caso de dificultarse la facturación con versión TXF. El ajuste de cargos derivados de la diferencia entre versiones de facturación, será aplicado mediante la emisión de notas de ajuste, situación que será informada al COMPRADOR cuando se presente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento en que EMEESA ESP no pague la factura dentro de los términos establecidos, reconocerá y pagará al Vendedor intereses moratorios a la máxima tasa legal moratoria, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo, tomando una base anual de 365 días. Las partes renuncian a todo requerimiento de constitución en mora. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el caso de presentarse discrepancias en el valor de uno o varios conceptos facturados, EL COMPRADOR podrá dentro de los tres (03) días calendarios siguientes a la fecha de recibo de la factura hacer glosas cuando se trate de errores aritméticos, tarifas incorrectas, cobro de conceptos no autorizados o suministros no recibidos, señalando claramente el valor y la razón de la glosa. La factura en la parte no glosada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se presenten glosas por diferencias en la aplicación de la regulación vigente, se aplicará el procedimiento definido en la cláusula decima novena, del presente contrato. Por otra parte, dentro del mismo plazo antes señalado, EL COMPRADOR podrá rechazar las facturas cuando se presenten glosas superiores al 50% del valor de la factura o en los casos de tachaduras, enmendaduras, facturas presentadas en fotocopias o inexistencia de documentos soporte. En caso de que el rechazo de la factura sea procedente, el VENDEDOR procederá a refacturar con las correcciones solicitadas. La nueva factura deberá ser remitida en original y una (1) copia. El vencimiento de las refacturaciones será dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de su presentación. **PARÁGRAFO TERCERO:** Cuando no aplique el procedimiento de glosa y se presenten diferencias entre los datos facturados y los que realmente han sido suministrados, se procederá de la siguiente manera: 1) Cuando el valor facturado sea superior al realmente suministrado, el VENDEDOR procederá a elaborar una nota crédito a favor de EL COMPRADOR por la diferencia resultante. 2) Cuando el valor facturado sea inferior al realmente suministrado, el VENDEDOR procederá a elaborar una factura de ajuste a cargo de EL COMPRADOR por la diferencia resultante. Las notas crédito y facturas emitidas por concepto de ajuste se vencerán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de su presentación. En ningún caso la fecha de vencimiento de la nota crédito o facturas de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura que modifican. En el caso del vencimiento de las notas crédito o facturas de ajuste, el VENDEDOR para el caso de las notas crédito, o EL COMPRADOR para el caso de las facturas de ajuste, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes



anterior a la fecha de elaboración de la nota o factura de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o en la factura de ajuste. Si el VENDEDOR descubre o se le informa de errores o excepciones relacionadas con su facturación, el VENDEDOR y EL COMPRADOR conjuntamente revisarán la naturaleza de los errores o excepciones y el VENDEDOR, si fuere procedente, efectuará los correctivos correspondientes y ajustará las facturas o pagará lo sobrefacturado. Se tendrá por aceptada la factura cuando EL COMPRADOR no notifique al VENDEDOR sobre diferencias respecto del valor facturado antes del vencimiento.

DÉCIMA TERCERA: GARANTIAS DEL VENDEDOR. El Vendedor otorgará a favor de EMEESA ESP un pagaré en blanco con carta de instrucciones, que ampare los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato. Este documento deberá ser entregado a EMEESA ESP a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato. Adicional, el VENDEDOR constituirá a favor de EMEESA ESP una garantía de cumplimiento que podrá ser; una garantía bancaria, una póliza de seguros o un aval bancario, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, la cual se podrá presentar por anualidades y amparar una suma igual al 3% del valor estimado del año a amparar o del valor remanente del contrato conforme a sus actualizaciones. Dicha garantía se hará efectiva al VENDEDOR, en favor de EMEESA ESP, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato; mediante este amparo el VENDEDOR garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La garantía de cumplimiento avalará: (i) el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, (ii) los perjuicios derivados de un incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La garantía de cumplimiento avalará: (i) el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, (ii) los perjuicios derivados de un incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que EMEESA ESP tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyo evento EMEESA ESP la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del contrato se calculará como la cantidad de energía mensual contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente. La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio del contrato hasta dos (2) meses después de finalizado el plazo de ejecución. En caso de que la CREG, o cualquier autoridad competente, expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el VENDEDOR se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir. Para los casos que aplique, la renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los periodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente y hasta dos (2) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Dicha garantía deberá ser entregado a EMEESA ESP a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato. **PARÁGRAFO - INDIVISIBILIDAD:** Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la garantía de cumplimiento a cargo del VENDEDOR se otorgarán por periodos de mínimo un (1) año y máximo de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros



para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato. Si el garante de una etapa del contrato o un periodo contractual decide no continuar garantizando la etapa del contrato o periodo contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al COMPRADOR y al VENDEDOR con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la póliza o garantía de cumplimiento, la no renovación. Este aviso no afectará la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS DEL COMPRADOR. EMEESA ESP entregará al VENDEDOR un pagaré en blanco con su carta de instrucciones como garantía complementaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato. Adicional, con el fin de garantizar el pago de la energía suministrada EMEESA ESP otorgará al VENDEDOR una garantía de cumplimiento que podrá ser; una garantía bancaria, una póliza de seguros o un aval bancario, que garantice el pago del contrato, por un valor equivalente a 2 veces el mes de mayor suministro de energía del periodo o año a garantizar. Dicha garantía será entregada al VENDEDOR, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

La vigencia de la garantía de pago será desde el inicio del contrato hasta dos (2) meses después de finalizado el plazo de ejecución. **PARÁGRAFO - INDIVISIBILIDAD:** Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo la póliza o garantía de cumplimiento a cargo del VENDEDOR se otorgarán por periodos de mínimo un (1) año y máximo de cinco (5) años, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato. Si el garante de una etapa del contrato o un periodo contractual decide no continuar garantizando la etapa del contrato o periodo contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al COMPRADOR y al VENDEDOR con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la póliza o garantía de cumplimiento, la no renovación. Este aviso no afectará la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el VENDEDOR no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida del presente contrato las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las partes a sus obligaciones. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las Partes. d) El incumplimiento en el pago de dos facturas consecutivas o no. e) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. f) La no constitución por las Partes dentro del plazo estipulado las garantías indicadas en el presente contrato. g) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, modifiquen o complementen. h) Cuando los representantes legales, directivos, ejecutivos o socios de cualquiera de las Partes sean incluidos en la lista OFAC (Clinton), o a una acción legal por Financiación al terrorismo, o delito de lavado de activos, o por extinción de dominio dirigido contra el patrimonio de su empresa. i) Cuando se retrase por más de quince (15) días calendario, la entrada en operación comercial del



presente contrato, por el no registro del mismo ante el ASIC. j) Cuando, respecto de cualquiera de las Partes se adopte la decisión de iniciar proceso de limitación de suministro y se afecte la ejecución del presente contrato y/o retiro de mercado. k) Si cualquiera de las Partes inicia o se encuentra en un proceso de liquidación, disolución o sea intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. l) Cuando en ejercicio de lo establecido en la cláusula décima tercera y décima cuarta del contrato, no se constituya, reponga o se renueve la garantía para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su favor y en las condiciones exigidas. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La terminación del presente Contrato no exime a las partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación de esta. Para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del Contrato, la Parte cumplida notificará el incumplimiento, a la otra, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho a hacer efectiva las garantías de pago del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de ocurrencia de algunas de las causales de terminación anticipada, la Parte cumplida informará inmediatamente al ASIC para que este deje de considerar dicha Contrato en la comercialización del Mercado Mayorista.

DÉCIMA SEXTA: PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, la Parte incumplida se obliga a cancelar a la Parte cumplida o que se hubiera allanado a cumplir, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato pendiente por ejecutar, a título de mera sanción, salvo cuando el incumplimiento sea atribuible a fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente previamente demostrados. El valor total del contrato se definirá como el causado hasta el momento del incumplimiento más el valor estimado del contrato pendiente por ejecutar, que se calculará de acuerdo con las cantidades previstas de suministro de energía en el Anexo XXX y con el precio del Contrato, incluyendo un IPP con un crecimiento anual del 3%. Este valor podrá ser cobrado por la parte cumplida por la vía ejecutiva con base en la declaración que haga sobre el incumplimiento, lo cual es aceptado por las partes.

DÉCIMO SÉPTIMA: CESIÓN. EMEESA ESP y el VENDEDOR podrán ceder total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación surgida de este Contrato, por mutuo acuerdo perfeccionado mediante documento escrito. En todo caso, las eventuales cesiones no pueden tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos inherentes de los usuarios o de sobrepasar los límites de compras propias establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019. **PARÁGRAFO:** Los derechos económicos del presente contrato podrán ser cedidos irrevocablemente a una fiducia de administración y fuente de pago definida por el VENDEDOR previa autorización del COMPRADOR.

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO, INTERPRETACIÓN, CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. El domicilio del presente contrato será la ciudad de Popayán (Cauca). El presente contrato y sus derechos y obligaciones estipuladas en la misma se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes vigentes en la República de Colombia, y en lo particular por la reglamentación expedida por la CREG para el mercado mayorista de energía. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del Contrato se producen cambios en la Ley Colombiana, resoluciones emitidas por la



CREG o autoridad competente y acuerdos emitidos por el ASIC, que modifiquen sus términos y los derechos y obligaciones que ahora se contraen, las Partes se obligan a efectuar los cambios y ajustes necesarios dentro del término máximo de un (1) mes desde el aviso escrito recibido por la parte interesada a la otra parte, para dar cumplimiento a la nueva regulación o para restablecer el equilibrio económico de las partes, previa justificación de la afectación de este equilibrio económico. En el evento de no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro del plazo aquí establecido, se someterá la diferencia al procedimiento establecido en la cláusula Décima novena de este Contrato. **PARÁGRAFO:** Cualquier nueva carga impositiva establecida legalmente que afecte el precio de suministro y pago de la energía convenida, o la ejecución del contrato, será asumida por la Parte sobre la cual recaiga.

DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia, diferencia o disputa que se presente entre las partes en relación con la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de la relación que surja con ocasión de Contrato, será resuelta por éstas mismas en una o varias reuniones que no podrán superar un término de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a aquel en el cual una de ellas comuniquen por escrito a la otra la diferencia. La reunión deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que una de las Partes convoque a la otra, en las oficinas de EMEESA ESP. Si una parte no asiste a alguna de las reuniones se entenderá agotada la etapa de arreglo directo.

En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo entre las Partes en la etapa de arreglo directo, éstas acuerdan someter el conflicto a la decisión de un tribunal arbitral. Cuando la cuantía de las pretensiones sea igual o inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por un (1) árbitro, que será designado por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del Cauca. En el caso en el cual la cuantía de las pretensiones supere los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las partes, o en su defecto, si no hay acuerdo un término de diez (10) días hábiles, desde la fecha en que una parte invite a la otra a hacer la designación, se hará mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del Cauca.

El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en Derecho. El Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Popayán, decidirá conforme a leyes colombianas y en especial a las normas de arbitraje doméstico vigentes, y se someterá íntegramente a los reglamentos y procedimientos arbitrales de la Cámara de Comercio del Cauca, o a falta de ésta, de la entidad que haga sus veces. El Tribunal decidirá sin perjuicio de la calidad de título ejecutivo que presta este documento en lo que se refiere a su incumplimiento, lo cual será conocido por la justicia ordinaria, mediante el trámite de ley.

VIGÉSIMA: EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las Partes quedarán exentas de responsabilidad por la demora o inejecución o ejecución parcial o extemporánea



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR. 219001000-2

PBX 018000415391

de las obligaciones de este Contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que sean el resultado de fuerza mayor o caso fortuito. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, La Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le notificará por escrito a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y hasta donde sea práctico, un estimado preliminar del tiempo durante el cual La Parte se verá afectada. Una vez efectuada la notificación aquí señalada, La Parte afectada quedará excusada del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, durante un período de tiempo no mayor a dos (2) meses de la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito (el "Período Especial"). La Parte afectada no quedará relevada del cumplimiento de sus obligaciones hasta tanto no haya dado debido cumplimiento a la notificación. En caso de desaparecer tal circunstancia Las Partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada anteriormente; si la fuerza mayor o caso fortuito se prolonga por un término superior al Período Especial, cualquiera de Las Partes podrá dar por terminado el Contrato, para lo cual bastará comunicación escrita a la otra Parte invocando esta cláusula.

Solamente se considerará como causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito todo evento que califique como tal de acuerdo con el artículo 64 del Código Civil colombiano, debidamente comprobado y siempre que sea ajeno a La Parte que lo alega y ocurra sin su culpa. Las obligaciones pendientes de pago, ocasionadas con anterioridad a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser cubiertas por EMEESA ESP en los períodos estipulados.

VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Para efecto de la Liquidación del presente contrato, el VENDEDOR emitirá certificado de paz y salvo por los pagos realizados y **EMEESA ESP** emitirá Paz y Salvo por el cumplimiento del suministro de energía. La emisión de los certificados podrá efectuarse mediante acta de liquidación la cual se realizará a más tardar el primer día del cuarto mes siguiente al último mes de suministro.

VIGÉSIMA SEGUNDA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar con la ejecución del negocio jurídico que resulte del presente Contrato y su aceptación serán remitidas así:

VENDEDOR:

DIRECCIÓN:

DIRIGIDA A: TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO: EMAIL:

CIUDAD:

COMPRADOR:

EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

DIRECCIÓN: CRA 9 # 5 – 41 OFICINA 103

DIRIGIDA A: RODRIGO CERÓN VALENCIA

TELÉFONO: 3104367651

EMAIL: gerencia@emeesaesp.com

CIUDAD: POPAYÁN CAUCA



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

N.U.I.R. 219001000-2

PBX 018000415391

Todas las notificaciones y comunicaciones que deban efectuarse en virtud del presente contrato se harán por escrito y surtirán efecto contra la entrega de estas si se entregan personalmente, por vía correo electrónico. En caso de correo electrónico, se tendrá la fecha de recibo siempre y cuando sea día hábil, de lo contrario surtirán efecto el día hábil siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que se entreguen Las Partes, durante la negociación, celebración, ejecución y liquidación del negocio jurídico será, por regla general, de carácter confidencial. Las Partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del presente contrato, salvo i) Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de la regulación vigente; ii) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre la información.

VIGÉSIMA CUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción del presente Contrato, Las Partes cuentan con políticas de privacidad para el tratamiento de datos personales a las cuales dan pleno cumplimiento y podrá ser consultadas en los sitios web. Igualmente se autorizan entre sí, para realizar el tratamiento de los datos personales, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y/o demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. Como titular de los datos podrán solicitar expresamente la corrección, actualización y rectificación, dirigiendo una comunicación escrita a la otra Parte mediante sus canales dispuestos.

VIGÉSIMA QUINTA: ORIGEN DE INGRESOS. El COMPRADOR declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar al VENDEDOR o al Negocio Jurídico celebrado con éste como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente se obliga a reportar al VENDEDOR la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por Naciones, Organizaciones o entidades nacionales o internacionales, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por Las Partes, así como la vinculación en investigación formal (imputación de cargos) cuando se tenga conocimiento, por un eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas similares, por parte de entidades o autoridades en Colombia o el exterior. En igual sentido, Las Partes se obligan a responder ante la otra Parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados derivados de



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR. 219001000-2

PBX 018000415391

estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de La Parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

VIGÉSIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN. Las Partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplirel conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumento ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Trasnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés).

Las Partes acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éste, ni contratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad.

Así mismo, Las Partes y quienes actúen en representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o el de alguna de Las Partes. Las Partes reconocen que cualquier incumplimiento de la presente Cláusula constituye causal de terminación unilateral a favor de La Parte que cumple, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que La Parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna. En caso de que Las Partes, así como los contratistas y trabajadores de aquel conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido, utilizarán el Canal Ético disponible para reportar tal incumplimiento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: CONFLICTO DE INTERÉS. Las partes declaran bajo la gravedad de juramento que, ni él, ni sus subcontratistas, empleados, directivos o administradores vinculados al Negocio jurídico están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés, sus accionistas con participación superior al 5%, directivos o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que una de Las partes, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de la otra Parte, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Contrato en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con cualquiera de Las partes, inmediatamente, después de conocido, La Parte que presente el conflicto de interés, debe reportar tal situación a través del correo electrónico dirigido al Gerente del Proceso que gestiona el Negocio Jurídico, con copia al Coordinador del Negocio Jurídico. La omisión de esta obligación por parte cualquiera de Las Partes constituye causal de



terminación unilateral a favor del Comprador, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que el exista derecho a indemnización alguna.

VIGÉSIMA OCTAVA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Es obligación conocer y observar la Política de Derechos Humanos de Las Partes y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente relacionadas con la ejecución del presente Contrato. Las Partes recibirán, registrarán e investigarán administrativa o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente Contrato y comunicará a la parte incumplida tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. Estos registros podrán ser solicitados por Las Partes en cualquier momento.

VIGÉSIMA NOVENA. DECLARACIÓN FINAL. La relación comercial entre Las Partes se regirá en todo lo no mencionado en este documento, por lo dispuesto en los términos de la Convocatoria pública XXXXXXXXX para el suministro de energía y potencia para el mercado no regulado.

En constancia, se firma a los XX del mes de XXX del año XXXXX, en dos ejemplares, en la ciudad de Popayán Cauca

Nombre:
Gerente EMEESA ESP
Comprador

Nombre:
Gerente o Representante
Vendedor

ANEXO No. 3 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES

PAGARÉ

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. XXX

XXXX] NIT: [XXX] – **EL ACREEDOR**
[XXXX] NIT: [XXX] – **EL DEUDOR**

[XXXX], empresa de servicios públicos domiciliarios, creada como consta en el certificado de existencia y representación legal, en cuyo nombre y representación legal actúa el [XXXX], mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de [Gerente General/ Representante Legal] debidamente facultado para el presente acto, persona jurídica que en adelante se llamará **EL DEUDOR**, declaro:

PRIMERO. OBJETO: Que en virtud del presente título valor, **EL DEUDOR** pagará incondicionalmente a la orden de **EL ACREEDOR** o a quien represente sus derechos o actúe como tenedor del título, en sus



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

N.U.I.R. 219001000-2

PBX 018000415391

oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____ del año _____, la

suma de _____ millones de pesos (\$ _____) moneda legal, por concepto de capital, más los intereses corrientes conforme a certificación de la Superintendencia Financiera y moratorios a la tasa máxima legal permitida hasta que se realice el pago de la obligación, valor este que corresponden a la cuantificación del incumplimiento por parte de [XXXX] de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato No. [XXXX]

SEGUNDA. GASTOS: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los gastos de cobranza tales como honorarios de abogados que se causen por tal razón. En virtud de lo anterior, EL DEUDOR pagará incondicionalmente a la orden de **EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.** o a quien represente sus derechos o actúe como tenedor del título, en sus oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____ del año _____, la suma de _____ millones de pesos (\$ _____) moneda legal, por concepto de "Gastos".

TERCERA. NOTICIA DE RECHAZO Y PROTESTO: Expresamente declaro excusado la presentación del protesto y noticia de rechazo del presente pagaré; renuncio al mecanismo de protesto consagrado en los artículos 678, 703 y demás normas concordantes del Código de Comercio; y a los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora.

CUARTA. CLÁUSULA ACELERATORIA: Expresamente reconozco el derecho que le asiste a **EL ACREEDOR**, para que en los eventos que a continuación se señalan pueda declarar extinguido el plazo y de esta manera exigir anticipadamente, judicial o extrajudicialmente, sin necesidad de requerimiento alguno, el pago de la totalidad del saldo insoluto de la obligación incorporada en el presente pagaré, así como sus intereses corrientes y moratorios, los gastos de cobranzas, incluyendo los honorarios de abogados y demás obligaciones a favor de **EL ACREEDOR**: a) Cuando **EL DEUDOR** sea demandado ejecutivamente por terceros que afecte el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de la referencia; b) Cuando **EL DEUDOR** se encuentre en cesación de pagos, sea declarado insolvente, se encuentre inmerso en proceso concordatario o convoque a concurso de acreedores; o se ejecute la garantía o garantías de que trata el Anexo C de la Resolución CREG 024 de 1995; c) Si cualquier garantía que ampare mis obligaciones para con **EL ACREEDOR** o quien represente sus derechos, es perseguida en un proceso judicial o si se determina que estas disminuyen su valor o se deprecian, de tal forma que no cubran totalmente las obligaciones o recayera sobre ellos cualquier hecho susceptible de disminuir su valor o comprometer su dominio, d) Cuando **EL DEUDOR** llegare a ser vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

QUINTA. SUSCRIPCIÓN DEL PAGARÉ: El presente título valor se entiende otorgado por parte de [XXXX], por lo que como persona jurídica se entiende obligada incondicionalmente con independencia de quien concurra a la suscripción del documento en su representación.



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR. 219001000-2

PBX 018000415391

SEXTA. NEGOCIABILIDAD: Autorizo expresamente a **EL ACREEDOR** para que a cualquier título endose el presente pagaré o ceda el crédito incorporado en el mismo de forma total o parcial, a favor de cualquier tercero sin necesidad de notificación previa. En tal caso, las autorizaciones para el diligenciamiento del presente pagaré, sus garantías y cualquier otra autorización o manifestación que haya hecho sobre el mismo, se entenderá igualmente cedida de pleno derecho

SÉPTIMA. PAGO CON TÍTULOS VALORES: Para los efectos previstos en el artículo 882 del Código de Comercio, dejo expresa constancia que la entrega de títulos valores de contenido crediticio no valdrá como pago sino hasta que, por cuenta de su cobro, **EL ACREEDOR** reciba el valor correspondiente.

OCTAVA. COMPETENCIA: En caso de reclamación judicial o extrajudicial, a efectos de determinar el factor territorial de competencia en aplicación del numeral 3) del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, se entenderá que el lugar de cumplimiento de las obligaciones será la ciudad de Popayán (Cauca).

NOVENA. EXIGIBILIDAD POSTERIOR AL DILIGENCIAMIENTO: Las instrucciones para el diligenciamiento del pagaré no inhiben a **EL ACREEDOR** o a quien represente sus derechos para efectuar el cobro de cualquier valor que se cause con posterioridad a su diligenciamiento, siempre y cuando dichos valores se deriven del incumplimiento de obligaciones del contrato No XXXXXX a cargo de **EL DEUDOR**, para lo cual este mismo título prestará mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento alguno o requisito adicional. Asimismo, en el evento en que **EL ACREEDOR** cometiere errores involuntarios en el diligenciamiento del Pagaré, **EL ACREEDOR** queda expresamente facultado para aclararlos, enmendarlos y corregirlos, siempre y cuando medie notificación a **EL DEUDOR**

DÉCIMA. COMPENSACIÓN: Expresamente facultó a **EL ACREEDOR** o quien haga sus veces para compensar con cualquier saldo a mi favor, los saldos pendientes por pagar a mi cargo.

Firmado en [XXXX], a los _____ días del mes de [XXX] del año dos mil XXX (20XX).

[EMPRESA]

DEUDOR

[Nombre de representante legal]

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No [XXXX]

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA No. [XXXX]

[XXXX] NIT: [XXX] – **EL ACREEDOR**

[XXXX] NIT: [XXX] – **EL DEUDOR**

[XXXX], empresa de servicios públicos domiciliarios, creada como consta en el certificado de existencia y representación legal, en cuyo nombre y representación legal actúa el [XXXX], mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, en calidad de [Gerente General/ Representante Legal] debidamente facultado para el presente acto, persona jurídica que en



EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

-EMEESA E.S.P.

NIT. 891.500.061-8

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR. 219001000-2

PBX 018000415391

adelante se llamará EL DEUDOR autoriza a **EL ACREEDOR** o quien haga las veces de tenedor del título valor, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses que **EL DEUDOR** deba a **EL ACREEDOR** como resultado del incumplimiento de una obligación en desarrollo del Contrato [XXX] o en los casos previstos en la cláusula cuarta (Cláusula aceleratoria). En el espacio reservado para los Gastos ocasionados por la reclamación o recaudo judicial o extrajudicial de la obligación, se insertará el valor de las costas judiciales y/o los gastos de cobranza tales como honorarios de abogados que se causen por tal razón.
2. Si el pago de la suma incorporada en este título no es realizado en el momento en que sea exhibido, EL DEUDOR deberá pagar a **EL ACREEDOR**, o a quien represente sus derechos, intereses moratorios calculados sobre el valor de la suma incorporada en este título hasta el día en que el pago sea realizado. El interés moratorio será liquidado a la tasa máxima legal permitida por la ley, sin que exceda dichos límites.
3. Los espacios en blanco se llenarán a favor de **EL ACREEDOR** cuando EL DEUDOR no cumpla con sus obligaciones derivadas del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica No. [XXX] o cuando se presente alguno de los eventos previstos en la cláusula cuarta (Cláusula aceleratoria) pudiendo estos causar riesgos de incumplimiento total o parcial.
4. La fecha de vencimiento en la que se podrá hacer efectivo el título valor será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta o cualquier fecha que **EL ACREEDOR** señale con posterioridad al incumplimiento de las obligaciones adeudadas.
5. **EL DEUDOR** asumirá todos los gastos que ocasione el cobro de este pagaré, ya sea que se haga por vía judicial o extrajudicial. **EL ACREEDOR** no necesita autorización distinta de la aquí conferida ni dar aviso previo al DEUDOR para diligenciar los espacios dejados en blanco del pagaré. El pagaré así diligenciado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimientos.

Firmado en [XXXX], a los _____ días del mes de [XXX] del año dos mil XXX (20XX).

[EMPRESA]

DEUDOR

[Nombre de representante legal]